Требование о досрочном погашении аванса

Р8 Редакция от 30.10.2026

Проверка оснований, расчёт отработанной части, подготовка ответа заказчику.

Заказчик потребовал вернуть или досрочно погасить аванс. Комплект помогает проверить основание, сопоставить требование с выполненными работами и оплатами и подготовить документированный ответ. Начните с требования и договора; размер первоначального аванса сам по себе не определяет сумму возврата.

Основной маршрут

08 — порядок проверки основания и статуса договора. 11 — карта проверки с контрольными датами и разбором каждой суммы. 09 — расчёт выполненного, платежей, погашения и сальдо в Excel. 10 — ответ заказчику с выбором позиции и приложениями. 01 — значения полей и различия расчётных показателей.

Дополнительные материалы

02 — сравнение условий аванса и потребности в финансировании по двум сценариям. 03 — разбор четырёх условий. 04 — переговоры. 05 — протокол авансовых пунктов. 06 — соглашение об изменении погашения. 07 — требование о выплате договорного аванса. Этот дополнительный маршрут пригодится для согласования новых условий; он не заменяет ответ на уже полученное требование.

Для каких договоров

Строительный подряд и субподряд между организациями и ИП. В Excel используются наименования «Генподрядчик» и «Субподрядчик»: для прямого подряда соотнесите их с заказчиком и подрядчиком. Потребительские отношения, бюджетные закупки, банкротство, взыскание по независимой гарантии и судебное представительство требуют отдельной проверки. Требование по гарантии проверяйте по её собственным условиям и срокам.

В архиве 12 файлов: 9 Word, 2 Excel и эта PDF-инструкция. Переговорные материалы дополняют основной маршрут. Перед отправкой Word удалите невыбранные варианты и заполните все поля; сохраните подписанную редакцию и подтверждение доставки.

Проверка и ответ по полученному требованию

1 Сохраните документы и даты

Зафиксируйте сумму, основание, заявленное событие, дату получения и приложенный расчёт. Проверьте отдельно сроки ответа и возврата. Перенесите их с источником и порядком исчисления в карту 11.

2 Определите статус договора

Выберите: действует, прекращён или прекращение оспаривается. Для действующего договора проверьте условие досрочного погашения и наступление события. Для прекращённого — основание, дату, объём прекращения и расчёт последствий. Для спорного статуса ведите самостоятельные, явно обозначенные сценарии.

3 Соберите расчёт

Внесите в 09 аванс и иные платежи раздельно, каждый акт и его статус. Погашение аванса и дополнительная денежная оплата — разные показатели. Подтвердите спорные работы и иные суммы документами и основанием. Исключите повторный учёт удержаний и материалов.

4 Проверьте сумму по правовому основанию

Сопоставьте незакрытый аванс, неоплаченные работы и остальные суммы с договором и основанием возврата. Положительное сальдо Excel — арифметический результат по введённым данным. Оно не подтверждает автоматически наступившую обязанность возврата. Заявленные спорные суммы не превращаются в согласованные из-за их включения в книгу.

5 Подготовьте ответ

В 10 оставьте одну ветвь статуса, приведите мотивировку и разбор расхождений. Обозначьте согласованную сумму, спорные позиции и недостающие документы. Приложите расчёт, акты, платежи и доказательства передачи. Если не хватает данных, направьте промежуточный ответ с перечнем и датой уточнения.

6 Сохраните результат

Сверьте итоговые суммы, приложения, подписанта и канал. Зафиксируйте отправку и доставку, следующую контрольную дату. Проект акта сверки из 09 охватывает двусторонние акты и платежи; спорные суммы раскрываются отдельно и не включаются в него молча.

Как заполнять расчёт 09

Исходные данные и акты

На листе «Договор и аванс» укажите цену, аванс, основание из списка и требуемую сумму. Даты и сроки заполните по документам; при действующем договоре дата прекращения не придумывается. На «Выполнено» вносите документ, номер и дату, стоимость, статус, погашение и дополнительную оплату. Дата передачи для спорного акта вводится датой Excel; подтверждение передачи — текстом. В денежных полях при отсутствии суммы ставьте число 0, а не прочерк.

Что означает отработанная часть

В книге погашение аванса отражается по двусторонним актам согласно документам и договорному механизму. Это не вся стоимость выполненных работ. Если по акту стоимость 1 000 000 руб., из аванса погашено 300 000 руб., дополнительно перечислено 650 000 руб., неоплаченный остаток равен 50 000 руб. Эту разницу нельзя ещё раз уменьшить на первоначальный аванс или повторно увеличить на уже учтённое удержание.

Встречные суммы и сальдо

На «Встречное» вносите только самостоятельные суммы с документами и основанием. Прежде чем включать удержание, найдите его в оплате и неоплаченном остатке актов. Если оно уже там, не добавляйте повторно. Расходы на материалы и мобилизацию не уменьшают аванс автоматически. Для каждой суммы проверяйте принадлежность, передачу, срок и основание. Самостоятельный зачёт требует проверки условий и надлежащего заявления, когда оно необходимо.

Пустые обязательные поля и ошибки в реестрах блокируют итог. Проверка сальдо двумя способами выявляет часть ошибок распределения платежей, но не повторную запись суммы с разными названиями. Отсутствие сообщения об ошибке не заменяет сверку первичных документов.

Исправленный учебный пример

Аванс 3 600 000 руб. Двусторонние акты: 2 000 000 и 1 500 000 руб.; погашено аванса 600 000 и 450 000 руб.; дополнительно перечислено 1 400 000 и 950 000 руб. Непогашенный аванс — 2 550 000 руб.; неоплачено по этим актам — 100 000 руб. Отдельно заявлены работы по переданному неподписанному акту на 1 100 000 руб. и материалы на 480 000 руб. Их правовые основания в реальной ситуации нужно подтвердить.

Если обе дополнительные позиции подлежат учёту, сальдо: 2 550 000 − 100 000 − 1 100 000 − 480 000 = 870 000 руб. к возврату. Проверка денежным способом: 3 600 000 + 2 350 000 − 3 500 000 − 1 100 000 − 480 000 = 870 000 руб. Повторного удержания в примере нет. Без дополнительных спорных позиций арифметический остаток по двусторонним актам составляет 2 450 000 руб. Разницу 1 580 000 руб. нужно раскрыть и обосновать, а не объявлять автоматически погашенным авансом.

Источники и дополнительные расчёты

Что проверять в нормах

Статьи 450.1 и 453 ГК РФ — допустимость, момент и последствия прекращения. Статья 717 — расчёты при отказе заказчика с учётом договора, выполненной части и пределов убытков. Статья 715 — отказ в связи с нарушениями и условия конкретного основания. Статья 753 — оценка сдачи строительных работ и мотивов отказа от подписания. Статьи 410–412 — самостоятельный зачёт. Проверяйте применимость нормы к документам и фактической ситуации.

ГК РФ статья 450.1 — открыть текст

ГК РФ статья 453 — открыть текст

ГК РФ статья 711 — открыть текст

ГК РФ статья 715 — открыть текст

ГК РФ статья 717 — открыть текст

ГК РФ статья 753 — открыть текст

ГК РФ статья 410 — открыть текст

Пленум ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 — последствия расторжения

Дополнительный калькулятор 02

Для переговоров сравните два сценария по цене, проценту и месяцу получения аванса, погашению, обеспечению, удержанию, срокам работ и расходам. График КС задаётся долями по месяцам в горизонте 36 месяцев, сумма долей каждого сценария — 100%. Калькулятор показывает модель денежного потока и потребность в финансировании, а не бухгалтерскую прибыль и не сумму возврата по требованию. Рабочий расчёт возврата ведите в 09.

Перед использованием результата

Сохраняйте исходные документы и расчёт на конкретную дату. Сверьте суммы, НДС, назначение платежей, статус актов, сроки и основания каждой позиции. В Excel редактируются поля ввода; итоговые формулы не заменяйте числами. В акте сверки укажите стороны, договор, дату, документы и полномочия подписантов.

Вопрос по комплекту или ошибка

nastoronepodryadchika@yandex.ru. Укажите P8, редакцию 30.10.2026, файл, страницу или лист и ячейку, пример ввода и ожидаемый результат. Направляйте копию без конфиденциальных сведений.